

本刊物涉及内容，

仅为SRG桃源服务器规则理论探讨。

不作为现实刑法理论参考。

2026年

第2期

管理刊物

SRG TAOYUAN SERVER

SRG桃源服务器

红石生电机器管制制度研究

Research on the Regulatory System for Redstone Automated Production Machines

基于《SRG民事规定》规定及《SRG玩家民事规定—注解及适用》文章讨论：

- 规范对象界定——破坏性机器的构成要件与技术认定标准
- 主观归责体系：故意、重大过失与不作为转化
- 客观处罚标准与量刑层级
- 与《SRG玩家行为守则》的规范竞合关系
- 对生电类玩家的规范建议

桃源岛委员会 刊发

2026

出刊：桃源岛委员会

主编：SRG 娘、禄门凯文

校对：SRG 娘

封面：禄门凯文

日期：2026 年 7 月 11 日

本文章涉及《第 11/2026 号 管制对服务器造破坏性机器》于 2026 年 2 月 11 日公布

本文章涉及《SRG 玩家行为守则》为 2026 年 5 月 24 日修改的第二版

以及《SRG 玩家行为守则-注解及适用》为 2026 年 7 月 2 日修改的第一版

SRG 桃源服务器红石生电机器管制制度研究

以《第 11/2026 号规章》与《SRG 玩家行为守则》的规范竞合为中心

摘要：

SRG 桃源服务器通过《第 11/2026 号 管制对服务器造破坏性机器》（下称《机器管制规章》）构建了一套针对红石生电设施的单独立法体系，与《SRG 玩家行为守则》中的财产毁损、漏洞利用等条款形成规范竞合关系。该制度以服务器整体运算资源（TPS）为客观入罪门槛，以行为人主观归责状态（故意/重大过失）为处罚层级划分依据，同时设置了不作为犯、加重情节、自首减免及临时处分等程序性机制。本文从构成要件、归责体系、刑罚量处、竞合关系及程序保障五个维度展开分析，旨在揭示生电类玩家须遵守的技术规范边界与法律风险节点。

一、规范对象界定：破坏性机器的构成要件与技术认定标准

（一）物的范围与行为类型

《机器管制规章》第一条第二款对“破坏性机器”作出概括加列举的混合定义：任何由玩家建造之红石电路、活塞装置、时钟电路、生物运输系统、物品复制或高速刷取设施，以及其他经管理认定之自动化或高频率运作构造，其运作对服务器造成异常负荷者。该定义采取功能性标准，不以机器用途（生电/装饰/运输）为区分依据，而以其对服务器计算资源产生的实际影响为判断核心。

须特别留意者，该条将“物品复制或高速刷取设施”单独列明。此类设施通常兼具《玩家行为守则》第二十条“利用游戏漏洞”之属性，但本规章将其纳入机器管制范畴，意味着即使复制手段不涉及插件漏洞（如利用游戏特性建造的刷沙机、刷铁轨机），只要其运作造成服务器负荷，仍可适用本规章处罚，无需另行证明“漏洞存在”这一要件。

（二）行为的阶段性区分

《机器管制规章》第四条对“建造”与“运行”作出严格区分。第四条第二款规定：“建造行为已完成但未启动者，不视为运行；惟经管理通知应拆除或修改，逾合理期间仍不履行，可无理由移除。”此条款具有双重规范效果：

其一，未启动不构成本罪。玩家在自有领地内设计、搭建红石生电设施但保持关闭状态，不触发本规章的处罚条款。管理无权仅因“存在潜在危害可能”而对未启动机器实施处罚。

其二，通知后不作为赋予管理即时处置权。一旦管理认定该机器具有潜在危害并通知整改，玩家消极不作为即丧失对该机器的物权保护。管理得在“逾合理期

间”后直接移除，无须依据《民事规定》的相邻关系或侵权程序另行处理。此处“合理期间”未设定量化标准，管理裁量空间较大。

二、主观归责体系：故意、重大过失与不作为转化

（一）责任要件的层级构造

《机器管制规章》第三条确立了本罪的主观归责门槛，仅处罚故意与重大过失两种形态，一般过失不构成本罪。

故意（第三条第二款）的构成须同时满足认知要素（明知其机器将对服务器造成显著负荷）与意志要素（决意为之或放任其运作）。此处的“明知”以一般红石玩家的技术认知水平为参照，若行为人曾建造同类高频机器，推定其对负荷后果具有认知。

重大过失（第三条第三款）的认定采取客观化标准——依行为人“游戏经验及智识能力”，应注意、能注意而未注意，致机器产生明显可预见之危害。该标准结合玩家游戏时长、既往红石活动记录综合判断。新人首次建造大型生电设施误触高频时钟，可能落入重大过失范畴；资深红石玩家以同类理由抗辩，则难以成立。

（二）不作为向故意的转化机制

《机器管制规章》第六条第二款设置了关键的归责转化条款：“经管理或居民提醒该机器存在异常负荷后，无正当理由未于二十四小时内停止运行或采取有效改善措施者，视为故意。”此规定具有以下法律效果：

第一，提醒来源不限于管理，普通居民的口头或聊天提醒亦可触发二十四小时倒计时。这意味着生电玩家须持续关注社群信息，未阅读提醒不能作为正当抗辩理由。

第二，二十四小时为固定除斥期间，不因机器复杂程度或玩家在线时间而延长。若玩家在收到提醒后超过二十四小时未上线处理，仍视为故意。

第三，“视为故意”的推定不可推翻——立法采取拟制技术，将逾期不作为直接评价为故意状态，而非单纯加重过失。此举大幅提高了处罚层级，使原本适用过失条款（一至三十日）的行为转入故意条款（三十日至三百六十五日）。

三、客观处罚标准与量刑层级

（一）入罪门槛的技术指标

《机器管制规章》第五条第一款设定三项客观入罪标准，符合其一即构成故意犯罪：

- 1. 服务器 TPS 持续低于 18。须注意“持续”一词的规范含义——瞬时波动不构成本条，管理须通过`/tps`等指令记录证明负荷状态维持一定时间长度。
- 2. 因该机器单独或合并引发服务器崩溃。因果关系须经管理技术排查确认。
- 3. 造成其他玩家持续无法正常游戏，经三人以上具名投诉且查证属实。此处“三人以上”为数量门槛，但须“具名投诉”且“查证属实”，匿名举报不满足启动要件。

（二）量刑梯度

归责状态	条文依据	基础处罚幅度
故意且情节轻微	第五条第二款	七日至三十日定期封禁
故意且构成所列情形	第五条第一款	三十日至三百六十五日定期封禁
重大过失	六条第一款	一日至三十日定期封禁
加重情节	第七条	三百六十五日定期封禁，得并科永久封禁
妨碍调查	第八条	三十日以上定期封禁

关于本条第一款所定“三十日至三百六十五日”之处罚幅度，其上限（三百六十五日）之设定，立法资料系服务器服主桑叶（DeityMan_）基于先前个案经验所直接确定。据相关管理记录及公开讨论所载，某玩家于服务器内大建造地毯机（Carpet Machine）刷取物品，该机器以高频脉冲驱动活塞推动地毯，持续产生大量掉落物实体与方块更新，导致服务器主线程运算资源耗尽，服务器整体 TPS 急剧下降至不可用状态，并最终引发服务器进程崩溃。此次事件造成服务器中断服务约数小时，多名玩家建筑进度丢失及物品损失。服主桑叶事后裁定，对于此类以刷取为目的、且实际造成服务器崩溃的机器建造行为，应设以较高惩戒强度，遂将故意犯罪的定期封禁上限设定为三百六十五日。该数值系服主基于个案严重程度所为之裁量决定，而保留客观量化指标意见得出。此后在规章文本制定过程中，该上限被直接采纳为成文规定，未再经委员会集体讨论或调整。因此，该量刑上限在规范体系内部具有立法事实上的特定历史渊源，但其适用不限于地毯机刷取行为，凡符合第五条第一款任一情形者，管理均有权援引该上限量处。

（三）加重情节的具体类型

《机器管制规章》第七条列明的五类加重情节，其规范逻辑可分为三类：

规模性恶意（第一项）：“同时于多地点建置多台破坏性机器，且其总合负荷达明显恶意程度”。此条款针对分布式生电集群，即使单台机器未达入罪阈值，多台叠加总负荷亦可构成加重。

再犯（第二项）：“经依本规定处罚后，半年内再犯”。此即特别累犯规则，

前次处罚不限于封禁，警告或罚金亦计入。

规避与攻击性意图（第三至五项）：包括匿名/分身规避、瘫痪公共设施或他人建物，以及委员会认定的特别恶劣情节。第五项为兜底概括条款，赋予管理在个案中基于“非永久封禁不足以维护秩序”的实质判断权，此为立法授权而非裁量滥用。

四、与《玩家行为守则》的规范竞合关系

生电机器可能同时触犯《机器管制规章》与《玩家行为守则》的多项条款，须厘清其适用顺序与竞合处理规则。

（一）与毁损财物罪（CP16）的竞合

若生电机器爆炸或失控导致他人建筑、农田或红石机械毁损，同时构成《机器管制规章》第五条（服务器负荷危害）与《玩家行为守则》第十六条（毁损财物，七至三十日，情节严重得永久）。

二者保护法益不同——前者保护服务器硬件资源与公共利益，后者保护特定玩家的个别财产权。根据《机器管制规章》第二条“优先适用《SRG 玩家行为守则》”之规定，以及《玩家行为守则》第一编总则的一般原则，两罪不互斥，可分别认定并合并处罚。管理实践中应就负荷危害与财产毁损分别裁量，合并执行封禁期限。

（二）与利用游戏漏洞罪（CP20）的竞合

若生电机器使用物品复制、实体挤压等游戏特性（非插件漏洞），但该特性被管理认定为“破坏服务器平衡”，则同时触发《机器管制规章》第一条第二款（高速刷取设施）与《玩家行为守则》第二十条（利用游戏漏洞，永久封禁）。

须注意二者归责标准不同：《机器管制规章》以实际负荷为要件，若刷取设施效率极高但对 TPS 影响有限（如设计优良的刷沙机），可能不满足第五条之技术指标，但仍可能因“破坏经济平衡”适用《玩家行为守则》第二十二条（扰乱经济秩序，最高七日）或第二十条。生电玩家须同时关注负荷影响与平衡影响两个维度。

（三）与公共区域破坏（CP19）的竞合

若机器位于公共区域（主城、交通要道周边）或造成公共设施阻塞，将同时构成《机器管制规章》第五条与《玩家行为守则》第十九条（一般破坏，三至七日；情节严重永久）。《机器管制规章》的处罚幅度（三十日起）通常重于公共区域破坏的一般处罚，管理可能以规章为主刑、守则为从刑情节合并评价。

五、程序性机制与玩家防御权

（一）临时处分与事后救济

《机器管制规章》第十四条授权管理于调查期间先行暂停机器所在区块运作或强制拆除，并“记录原状”。此为行政保全措施，不以最终认定有罪为前置条件。但该条未明确拆除后的复原义务——若事后认定不构成本罪，管理是否须协助或赔偿恢复原状？《民事规定》第二十六条（登记对抗）及侵权责任章节均未针对此种公权力行为设置赔偿机制。从规范体系解释，临时处分系基于公共利益之风险预防措施，即使事后不处罚，管理亦不承担恢复或赔偿责任。

（二）自首减免的制度价值

《机器管制规章》第十一条规定：“行为人于管理发觉前，主动申报其机器可能造成负荷，并实时拆除或修正者，得减轻或免除其刑。”此条款鼓励玩家自行排查。生效条件有三：第一，时间上须“于管理发觉前”——若管理已通过`/tps`监控发现异常并锁定坐标，则不得适用自首；第二，须“主动申报”——向管理提交机器位置、规模及预计负荷的技术说明；第三，须“实时拆除或修正”——仅有申报而无实际整改，不满足减免条件。

（三）不作为犯与通知义务的对称结构

《机器管制规章》第九条设定不作为犯：经明确通知后逾期不履行拆除或修正，按日处罚，每日折抵封禁一日，最高累计三百六十五日。此处按日累计的计算基准为自然日而非在线日，且“无正当理由”的举证责任在行为人。玩家收到通知后如因现实事务无法上线，须及时向管理说明并请求延期，否则难以主张“正当理由”。

六、对生电类玩家的规范建议

基于以上分析，红石生电设施建造者在 SRG 桃源服务器内须承担以下注意义务与程序义务：

第一，事前测试义务。大型生电设施建造完成后，应在非高峰时段进行空载测试，通过`/tps`监测负荷变化，确认不触及“持续低于18”的红线。高频时钟电路（每秒二十次以上脉冲）原则上应避免使用，或加装手动截止开关。

第二，响应监控义务。保持社群聊天关注，对任何关于“机器卡顿”的玩家反馈视为正式提醒，在二十四小时内予以响应。即使认为反馈不合理，仍应暂停运

行并主动联系管理进行技术评估。

第三，登记录入义务。长期运行的生电设施（如刷怪塔、树场、熔炉组），建议向管理登记机器类型、规模及预计运行时段。虽无明文强制要求，但登记记录可在后续争议中作为“主动申报”或“非故意”的佐证材料。

第四，定期巡检义务。无人值守的自动化设施须设置访客止步标识，防止其他玩家误触修改导致高频卡顿。因他人误触引发的负荷后果，原建造者仍可能因未尽管理义务而被认定重大过失。

结语

SRG 桃源服务器的红石生电管制制度在《机器管制规章》中形成了自成体系的特别刑法规范。该制度以服务器 TPS 为客观计量的技术标准，以故意与重大过失为主观归责的双层结构，并以二十四小时响应义务为程序衔接的关键节点，构建了从预警、处分到加重处罚的完整链条。与《玩家行为守则》的竞合关系使得生电玩家面临多重法律评价：一台机器可能同时构成“负荷危害”“财产毁损”“经济扰乱”乃至“漏洞利用”的数项指控。玩家在追求自动化生产效能时，须将技术设计纳入合规审查框架，在启动大型设施前完成负荷评估与社群沟通，以降低因违规受处罚的法律风险。

参考文献：

1. 桃源岛委员会《第 11/2026 号 管制对服务器造破坏性机器》（2026 年 2 月 11 日公布）
2. 桃源岛委员会《SRG 玩家行为守则》（2026 年 5 月 24 日第二版修改）
3. 禄门凯文《SRG 玩家行为守则—注解及适用》（2026 年 7 月 9 日第一版）